

رابعاً: - الاعتراف بالبيع الحقيقي للأصول^١

رغبة من مصرف قطر المركزي في تنظيم الاعتراف بالبيع الحقيقي للأصول بشكل عام وما يتعلق بالبيع للكيانات ذات الغرض الخاص بشكل خاص، وما يترتب عليه من إلغاء الاعتراف بالأصل ومخاطره وما لذلك من أثر على حساب الدخل وعلى السقوف والنسب الإشرافية.

فإنه تقرر تحديد شروط وقواعد إلغاء الاعتراف بالأصل على الوجه التالي:

١- في حالة البيع الى كيانات ذات غرض خاص (SPV) أو أي كيانات أخرى وكان البنك لا يساهم فيها أو يساهم فيها بنسبة محددة ولا يتحكم في قراراتها بحيث لا تعامل كشركة تابعة، يشترط للاعتراف بالبيع وإلغاء الاعتراف بالأصل المباع أو جزء منه وإلغاء مخاطره من هيكل مخاطر البنك وتسجيل أرباح البيع في حساب الدخل ما يلي:-

أ- أن لا ترتبط التدفقات النقدية المستحق استلامها نتيجة بيع الأصل بالتدفقات النقدية الناتجة من الأصل المباع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك كأن ترتبط قدرة الطرف المشتري على سداد ثمن الشراء الى البنك على القدرة على تسويق الأصل الى أطراف أخرى وتحصيل القيمة منهم أو على القيمة السوقية للأصل المباع خلال فترة السداد المتفق عليها أو على أي عوامل أخرى ترتبط بالأصل المباع.

ب- أن يتم نقل معظم مخاطر الائتمان ومخاطر الأسعار المتعلقة بالأصل المباع الى الطرف أو الأطراف الأخرى بحيث لا يتحمل البنك مخاطر ترتبط بالأصل المباع بموجب شروط تمكن الأطراف الأخرى من الرجوع على البنك بأي خسائر أو جزء منها تتعلق بالأصل المباع، وفي هذه الحالة يستمر الاعتراف بمخاطر الأصل بالقدر الذي يتحمله البنك والتحوط لها.

٢- في حالة البيع الى كيانات يمتلكها البنك أو يساهم فيها ويكون هو المتحكم في قراراتها بحيث تعامل كشركات تابعة يجب على البنك توحيد بياناته المالية مع البيانات المالية لهذه الكيانات وبالتالي إلغاء أي أثر للبيع ومخاطره ونتائجه على البيانات المالية المجمعة للبنك.

على جميع البنوك الالتزام بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه (٢٠٠٩/٥/٣١).

^١ تعميم ٢٠٠٩/٤٦ تاريخ ٢٠٠٩/٥/٣١ (إلى جميع البنوك)